

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6923/2538

นางสาว ดวง พร งามดีวิไลศักดิ์
เดอะเอสเอ็มอิง โคจีซูลอิง คอนซอ
เทียม

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49, มาตรา
54 วรรคหนึ่ง

ศาลแรงงานวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่ารายรับของจำเลยเป็นวิธีแสวงหากำไรใน
ทางเศรษฐกิจวิธีหนึ่ง ในแต่ละปีจำเลยมีกำไรจัดแบ่งโบนัสให้แก่โจทก์และพนักงาน
คนอื่นจำเลยอุทธรณ์ว่ารายรับของจำเลยไม่มีกำไร จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจใน
การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงส่วนที่โจทก์
อุทธรณ์ว่าเอกสารหมายเลข 3 เป็นเพียงชี้อำนาจหรือมาเพื่อให้จำเลยหาทางลดจำนวน
พนักงานลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในปีต่อไปเท่านั้นหลังจากที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์
แล้ว จำเลยก็ยังประกาศรับสมัครพนักงานอื่นอีกและได้เปลี่ยนวิธีการเป็นจ้าง
นิติบุคคลมาทำงานแทน จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดตามสัญญา ทำให้โจทก์
มีปัญหาในครอบครัวของโจทก์ที่ขาดรายได้ตามปกติ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ซึ่ง
โจทก์ยังมีสิทธิที่จะได้ทำงานตามสัญญาอีกมีระยะเวลาถึง 7 เดือน ทำให้โจทก์ได้รับความ
เสียหายอย่างมาก เพราะโจทก์หวังว่าจะได้ทำงานจนครบกำหนดตามสัญญา
และเมื่อใกล้จะครบกำหนดตามสัญญาโจทก์จึงจะหางานใหม่ได้ทัน จำเลยทำสัญญา
ไว้กับโจทก์มีระยะเวลาที่แน่นอนและโจทก์มิได้กระทำความผิดที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์
จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายนั้น ศาลแรงงาน

วินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า หน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศของแคนาดา (CIDA) มีคำสั่งให้ลดพนักงานลงเนื่องจากโครงการของหน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศของแคนาดา (CIDA) มีจำนวนลดลงจริง จำเลยจึงมีเหตุผลเพียงพอเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม โจทก์อุทธรณ์ว่าหน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศแคนาดา (CIDA) เพียงแต่หาหรือมาให้จำเลยหาทางลดจำนวนพนักงานลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในปีต่อไปเท่านั้น จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน อุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2533 ในตำแหน่งผู้บริหารระบบแลน เมื่อวันที่31 สิงหาคม 2537 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด โจทก์ทำงานมาเป็นเวลา 4 ปี 5 เดือนมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเป็นเวลา 180 วัน คิดเป็นเงิน206,208 บาท และค่าเสียหายอีกเป็นเงิน 240,576 บาทขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือทางเทคนิคแก่หน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศแคนาดา (CIDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลแห่งประเทศไทยให้ความสนับสนุนทางเทคนิคตลอดจนให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐบาลไทยในแผนงาน

ความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนาดา โดยมีได้มี
วัตถุประสงค์แสวงหาอะไรในทางเศรษฐกิจ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานจำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากจำเลยได้รับคำสั่ง
จากหน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศของแคนาดา (CIDA) ให้ลดจำนวน
พนักงานลง เพราะหน่วยงานดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้บริการของจำเลยตาม
สัญญาระหว่างจำเลยกับรัฐบาลแห่งประเทศไทยแคนาดาน้อยลงและจำเลยมิได้ว่าจ้าง
บุคคลอื่นให้เข้าทำงานแทนที่โจทก์จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยเป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ผู้ว่าจ้างโจทก์เป็นบริษัทเอกชนโดยเป็นการจอย
เวนเจอร์ ระหว่างสองบริษัท คือเดอะเอสเอ็มอิงและโคจิซูลอิง โจทก์เคยได้รับเงิน
โบนัสตั้งแต่เข้าทำงานตลอดมาปีละ 1 เดือน เงินโบนัสจะจ่ายให้เมื่อบริษัทมีกำไรหาก
บริษัทไม่มีกำไรก็จะไม่จ่ายเงินโบนัสจำนวนนั้นให้ส่วนรายรับของจำเลยแม้จะไม่ได้
เรียกเก็บค่าบริการแต่ก็อาจจะได้มาทางอื่น รายรับของจำเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก
ค่าใช้จ่ายของจำเลยที่ทำเบิกไปในแต่ละโครงการอยู่ระหว่าง 1-60 เปอร์เซ็นต์ จำเลย
มีรายรับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากค่าใช้จ่ายที่ทำเบิกไปในแต่ละโครงการ รายรับดังกล่าว
เป็นวิธีแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจวิธีหนึ่งในแต่ละปีจำเลยย่อมมีกำไรพอสมควรจึง
จัดแบ่งเป็นเงินโบนัสให้แก่โจทก์และพนักงานคนอื่น ๆ ได้ การจ้างงานระหว่างโจทก์
จำเลยจึงอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแรงงานเหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจาก
เป็นการเลิกจ้างตามคำสั่งของหน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศของ
แคนาดา(CIDA)เหตุที่จำเลยจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47เมื่อโจทก์ทำงานกับจำเลยมา
เป็นเวลาติดต่อกันครบสามปีขึ้นไปจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์เป็นเวลา 180
วัน ตามข้อ 46(3)แต่หน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศของแคนาดา (CIDA)มีคำ
สั่งให้ลดพนักงานลงตามเอกสารหมายเลข 3 เนื่องจากโครงการของหน่วยงานการ
พัฒนาระหว่างประเทศของแคนาดา (CIDA)มีจำนวนลดลง เหตุที่จำเลยเลิกจ้าง

โจทก์เนื่องจากโครงการของแคนาดา (CIDA) มีจำนวนลดลงจริง การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงมีเหตุเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมพิพาททำให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 206,208 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จสิ้นคำขออื่น นอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า สมควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยเสียก่อน จำเลยอุทธรณ์ว่า แม้จำเลยมีรายรับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากค่าใช้จ่ายที่ทำเลิกไปในแต่ละโครงการก็ตาม การที่จำเลยมีรายรับดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าจำเลยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด เนื่องจากรายรับดังกล่าวนั้นคิดคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่จำเลยเบิกไปจากโครงการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศแคนาดาหรือซีต้า (CIDA) ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าการที่จำเลยได้รับรายรับดังกล่าวนั้นเป็นการที่จำเลยแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจนอกจากนี้รายรับดังกล่าวนั้นสำนักงานใหญ่ของจำเลยในประเทศแคนาดาเป็นผู้เรียกเก็บจากซีต้า ในประเทศแคนาดาโดยตรงโดยสำนักงานของจำเลยในประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสำนักงานของจำเลยในประเทศไทยไม่มีรายรับใด ๆ นอกจากค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่ การที่จำเลยจ้างโจทก์มาทำงานในสำนักงานของจำเลยในประเทศไทยจึงเป็นการจ้างงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงว่าการที่จำเลยจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานแสดงว่าจำเลยมีกำไรเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้นำสืบต่อศาล นอกจากนี้ที่จำเลยจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานของจำเลยนั้นไม่อาจถือได้ว่าจำเลยมีกำไรแต่อย่างใด การที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยมีกำไรในการดำเนินการทำให้ถือได้ว่าจำเลยมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรทางเศรษฐกิจเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นตาม

กฎหมายนั้นพิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่ารายรับของจำเลยเป็นวิธีแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจวิธีหนึ่ง ในแต่ละปีจำเลยมีกำไรจัดแบ่งโบนัสให้แก่โจทก์และพนักงานคนอื่น จำเลยอุทธรณ์ว่ารายรับของจำเลยไม่มีกำไร จึงเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เอกสารหมายเลข 3 เป็นเพียงชีด้าหารือมาเพื่อให้จำเลยหาทางลดจำนวนพนักงานลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในปีต่อไปเท่านั้น หลังจากที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์แล้วจำเลยก็ยังประกาศรับสมัครพนักงานอื่นอีกและได้เปลี่ยนวิธีการเป็นจ้างนิติบุคคลมาทำงานแทนจำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดตามสัญญาทำให้โจทก์มีปัญหาในครอบครัวของโจทก์ที่ขาดรายได้ตามปกติ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ซึ่งโจทก์ยังมีสิทธิที่จะได้ทำงานตามสัญญาอีกมีระยะเวลาถึง 7 เดือนทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างมาก เพราะโจทก์หวังว่าจะได้ทำงานจนครบกำหนดตามสัญญาและเมื่อใกล้จะครบกำหนดตามสัญญาโจทก์จึงจะหางานใหม่ได้ทัน จำเลยทำสัญญาไว้กับโจทก์มีระยะเวลาที่แน่นอนและโจทก์มิได้กระทำความผิด ที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ซึ่งโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน 240,576 บาท นั้นศาลแรงงานกลางวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่าหน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศของแคนาดา (CIDA) มีคำสั่งให้ลดพนักงานลงเนื่องจากโครงการของหน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศของแคนาดา (CIDA) มีจำนวนลดลงจริงจำเลยจึงมีเหตุผลเพียงพอเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม โจทก์อุทธรณ์ว่าหน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศแคนาดา (CIDA) เพียงแต่หาหรือมาให้จำเลยหาทางลดจำนวนพนักงานลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในปีต่อไปเท่านั้น จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกัน อุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยจึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน

และวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลยไว้เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์และจำเลย

(ชลอ ทองแย้ม-พรชัย สมรรถเวช-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ